



കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

ഹാജർ :

ഗീത. വി
ബഹു. അംഗം

എച്ച്.ആർ.എം.പി നമ്പർ 6953/11/11/2023/ KLM

പരാതിക്കാരൻ :

ശ്രീ. മനു. എ.എസ്
മീഹാരം, പുന്നുകണ്ണൂർ,
പെരുമ്പുഴ.പി.ഒ, കൊല്ലം.

ഉത്തരവ് തീയതി 2025 ജൂൺ 5

പരാതിക്കാരന്റെ വീടിനടുത്ത് ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേജ് കെട്ടി കലാപരിപാടി നടത്തി ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായെന്നും പോലീസിലും പഞ്ചായത്തിലും പരാതി നൽകിയിട്ടും പരിഹാരമായില്ലായെന്നും ടി വിഷയത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തും വില്ലേജ് അധികാരികളും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായും അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്ച ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണമെന്നതാണ് പരാതിസംഗതി.

കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പരാതി സംഗതിയിന്മേൽ പരാതികക്ഷിയുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും മറ്റും മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ, പ്രദേശവാസികളിൽ ആർക്കും തന്നെ ടി വിഷയത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിട്ടില്ലായെന്ന് വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും കൂടുതലായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തലപ്പറമ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ യുവജനവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട മൈക്ക് സാങ്ഷനോട് കൂടി നടന്നു വരുന്നതും, പരാതിക്കാരൻ അല്ലാതെ പ്രദേശവാസികൾക്കാർക്കും തന്നെ പരാതി ഇല്ലെന്ന് അറിവായിട്ടുള്ളതുമാണെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ വരും നാളുകളിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതീവശ്രദ്ധ പുലർത്തി പരാതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

5-6-2025-ന് പരാതി പരിഗണിച്ചു. പരാതിക്കാരൻ ഹാജരായി വിശദമായ ആക്ഷേപം സമർപ്പിച്ചു. ചട്ടം ലംഘിക്കുന്ന കുറ്റക്കാർക്ക് 5 വർഷം തടവും 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്നത്ര ഗുരുതരവും കുറ്റകൃത്യമായിട്ടും ചട്ടം പരിപാലന ചുമതലയുള്ള ശാസ്താംകോട്ട ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടോ കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോ ഇന്നുവരെ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും ആക്ഷേപത്തിൽ പറയുന്നു. രാത്രി സമയത്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ

ഉപയോഗിക്കുകയും എന്ന നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും മാത്രം : മണ്ണിലെ പ്രോഗ്രാം തുടർന്നിരിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപത്തിൽ പറയുന്നു.

മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകിയശേഷം ഒരു പോലീസ് വന്ന് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. പരാതിക്കാരന് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കമ്മീഷനിൽ സമർപ്പിച്ചു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും മാനസികക്ഷമത്തിനും ഹാനികരമാണെന്നും ശബ്ദമലിനീകരണത്തിന്റെ പരിധി അവസരവരുടെ സ്വന്തം പരിധിക്കുള്ളിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നും ആക്ഷേപത്തിൽ പറയുന്നു.

പരാതി സംബന്ധമായ വിഷയവും റിപ്പോർട്ടും ആക്ഷേപവും കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ചു. പരാതിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച പരാതി ഒരു ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണവും ആയതു സംബന്ധിച്ച് പോലീസും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അധികാരികളും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും എന്നാൽ ആയവ പരാതിക്കാരന്റെ പരാതിയിൽ (6953/11/11/2023) ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായ ദിവസമോ സ്ഥലമോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മറ്റൊരു പരാതിയിൽ 6417/24 ശബ്ദശല്യകാരണം പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ച് വിവിധ അധികാരികൾക്ക് നൽകിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ആണ് കമ്മീഷന് ലഭ്യമാക്കിയത്.

ആക്ഷേപത്തിൽ പരാതിക്കാരൻ 2022, 2023 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീടിനടുത്ത് 'The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000' ലംഘിച്ച് ലൗഡ്സ്പീക്കർ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും, ഇത് 6 ദിവസത്തോളം പരാതിക്കാരന്റെ അംഗ കൂടുംബത്തിന് (2 മുതിർന്നവർ, 2 കുട്ടികൾ) വീട്ടിൽ സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തവിധം ശല്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പരാതിക്കാരൻ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ "വീട്ടിൽ പരാതിക്കാരനും ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളുമൊത്ത് താമസം സർ എന്ന ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച പരാതി ഞാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതിപ്പെട്ട പരാതിയാണ്. പരാതിയിൽ പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് 2022 ഒക്ടോബർ 8,9 തീയതികളിൽ ആണ്"

"പിന്നീട് ഈ കൊല്ലവും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ പെരുമാറ്റവും തന്നെയുണ്ടായി. 2023 സെപ്റ്റംബർ 1-ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വീടിന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അരോചകം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇത് മെന്റലി ഡിസ്റ്റർബഡ് ആയിരുന്നതിനാൽ പരാതിക്കാരന്റെ ഭാര്യയുടെ പുത്തൂരുള്ള വീട്ടിൽ പോയി ബെഡ് റെസ്റ്റിൽ ആയിരുന്നു നാലാം തീയതി തിരിച്ചു വീട്ടിൽ എത്തിയെന്നും അടുത്തവർഷം തുടർന്നും ഇത് ആവർത്തിക്കും എന്ന ഭയം നിമിത്തമാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതിപ്പെടാൻ കാരണം സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല പരാതിക്കാരന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ പുനുകണ്ണൂർ തലപ്പറമ്പ് വാർഡിലെ ഈ ശബ്ദമലിനീകരണം തുടർന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പരാതിക്കാരന്റെ ആവശ്യം എന്ന് മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.

പരാതിയും റിപ്പോർട്ടും ആക്ഷേപവും പരിശോധിച്ചി. റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വരും നാളുകളിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തി പരാതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പരാതിക്കാരന് കൂണ്ടറ എസ്.എച്ച്.ഒ.യെ സമീപിക്കാവുന്നതും കൂണ്ടറ എസ്.എച്ച്.ഒ. ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് പരാതിക്കാരനും കൂണ്ടറ എസ്.എച്ച്.ഒ.യ്ക്കും അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

//ശരിപകർപ്പ്//

ഒപ്പ്/-
ഗീത. വി
അംഗം
കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ
രജിസ്ട്രാർ